

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 44/2538

นางจำรูญ แสนใจงาม กับพวก

โจทก์

ผู้ร้องสอ

โจทก์

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

โจทก์

นางสาวสมพร ศรีหงษ์

จำเลย

นางสาวสมศรี (ตามคำฟ้องใช้สมพร) ศรี

หงษ์ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าที่ดิน พืพาทมีทุนทรัพย์ไม่ถึง 200,000 บาท และอาจให้เช่าไม่เกิน 10,000 บาท เมื่อจำเลยที่ 2 ฎีกา ในข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 เห็น ว่า คดีนี้เป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ จึงเป็น คดีไม่มีทุนทรัพย์จำเลยที่ 2 จึงฎีกาในข้อเท็จจริงได้ และฎีกาที่ว่าหากที่ดินพืพาท มิใช่ที่ดินของโจทก์ คำพิพากษาของศาลชั้นต้นและ ศาลอุทธรณ์ที่ให้ขับไล่จำเลยออก จากที่ดินของโจทก์เป็นการ พืพาทขนอกเหนือไปจากที่ปรากฏในคำฟ้อง เป็นปัญหา ข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 2 ด้วย หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐาน ว่าโจทก์และผู้ร้องสอได้รับ สำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ คดีนี้เดิมศาลชั้นต้นพิจารณา พืพาทรวมกันกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1047/2537 และหมายเลขแดงที่ 271/2534 ของศาลชั้นต้น ในระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์และผู้ร้อง สอถอนฟ้องคดีแรก ส่วนคดีหลังถึงที่สุดโดยคู่ความมิได้อุทธรณ์ ระหว่างพิจารณา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเรียกเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้ามาเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(3) ศาลชั้นต้นอนุญาตศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 และบริวารรื้อถอนรั้ว กำแพง รั้วลวดหนาม อาคาร และวัสดุสิ่งของ ของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ที่รุกล้ำเข้ามาในที่สาธารณประโยชน์(ทางกระบือ) และที่ดินของโจทก์ ออกไปจากที่สาธารณประโยชน์(ทางกระบือ) และที่ดินของโจทก์ ห้ามมิให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 และบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องรบกวนที่สาธารณประโยชน์ (ทางกระบือ) และที่ดินของโจทก์ อีกต่อไป ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 118) จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 126)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 บุกรุก เข้ามาก่อสร้างรั้ว กำแพงปลูกสร้างอาคารและนำวัสดุก่อสร้างมาวางรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์ ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องว่าโจทก์และจำเลยที่ 2 บุกรุกเข้ายึดถือครอบครองทางสาธารณประโยชน์ จำเลยที่ 2 ให้การแก้คำฟ้องและคำร้องสอดว่าที่ดินพิพาท เป็นของจำเลยที่ 2 จึงเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์ อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ เมื่อราคาทรัพย์สินที่พิพาท ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้จำเลยที่ 2 ฎีกา ในข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าทางสาธารณประโยชน์ มีความกว้างเพียง 2 เมตร จากแผนที่พิพาทปรากฏว่ารั้วกำแพง ที่จำเลยก่อสร้างมิได้อยู่ในแนวเขตที่ดินของจำเลยหากแต่ รุกล้ำทางสาธารณประโยชน์และรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ ทางด้านทิศตะวันออก จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าทางสาธารณประโยชน์ มีความกว้างถึง 4 เมตร ข้อเท็จจริงยังไม่พอฟังว่า จำเลยรุกล้ำ เข้าไปในทางสาธารณประโยชน์ หรือที่ดินของโจทก์ หากที่ดินพิพาท มิใช่ที่ดินของโจทก์ คำพิพากษาของศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ ที่ให้ขับไล่จำเลยออกจากที่ดินของโจทก์เป็นการพิพากษานอกเหนือไปจากที่ปรากฏในคำฟ้อง จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้าม มิให้ฎีกาตามกฎหมายดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 บุกรุก เข้ามาก่อสร้างรั้ว กำแพงปลูกสร้างอาคารและนำวัสดุก่อสร้างมาวางรुकล้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์ ผู้ ร้องสอดยื่นคำร้องว่าโจทก์และจำเลยที่ 2 บุกรุกเข้ายึดถือครอบครองทาง สาธารณประโยชน์ จำเลยที่ 2 ให้การแก้คำฟ้องและคำร้องสอดว่าที่ดินพิพาท เป็น ของจำเลยที่ 2 จึงเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์ อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ เมื่อราคาทรัพย์สินที่พิพาท ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้จำเลยที่ 2 ฎีกา ในข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าทางสาธารณประโยชน์ มีความกว้าง เพียง 2 เมตร จากแผนที่พิพาทปรากฏว่ารั้วกำแพง ที่จำเลยก่อสร้างมิได้อยู่ในแนว เขตที่ดินของจำเลยหากแต่ รุกล้ำทางสาธารณประโยชน์และรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของ โจทก์ ทางด้านทิศตะวันออก จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าทางสาธารณประโยชน์ มีความกว้าง ถึง 4 เมตร ข้อเท็จจริงยังไม่พอฟังว่า จำเลยรุกล้ำ เข้าไปในทางสาธารณประโยชน์ หรือที่ดินของโจทก์ หากที่ดินพิพาท มิใช่ที่ดินของโจทก์ คำพิพากษาของศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ ที่ให้ขับไล่จำเลยออกจากที่ดินของโจทก์เป็นการพิพากษานอกเหนือ ไปจากที่ปรากฏในคำฟ้อง จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้าม มิให้ฎีกาตามกฎหมาย ดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชลอ ทองแย้ม-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ทวิช กำเนิดเพชร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ